

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

פ/3176/25

הצעת חוק ארוחה יומית לתלמיד (תיקון – הרחבת תחולת החוק), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה–2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "חוק לימוד חובה" יבוא :

"חטיבת ביניים" – מוסד חינוך שבו לומדים תלמידים בכיתות ז' עד ט', כולן או מקצתן ;

(2) אחרי ההגדרה "מוסד חינוך" יבוא :

"מוסד חינוך מוכר" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה ;

2. תיקון סעיף 2 בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום "ובבית ספר יסודי" יבוא "בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים".

3. תיקון סעיף 2א בסעיף 2א לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) במוסד חינוך מוכר שהוא גן חובה, בית ספר יסודי וחטיבת ביניים וכן בגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז החינוך העצמאי וגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל, שמתקיים בהם שבוע לימודים של 37 שעות לימוד לפחות, תינתן ארוחה יומית לתלמידים בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שבע שעות לימוד לפחות ; מתן הארוחות יחל לא יאוחר מיום א' בחשוון בכל שנת לימודים." ;

(2) סעיף קטן (ג) – בטל.

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 70.

- ביטול סעיף 4 4. סעיף 4 לחוק העיקרי – בטל.
- תיקון סעיף 5 5. בסעיף 5 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :
- ”(ה) על אף האמור בסעיף 13(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה–1985,² נותר בסיום שנת הכספים סכום בתוכנית כאמור בסעיף קטן (א), יוסף סכום זה לתוכנית של שנת הכספים שלאחריה.
- (ו) לא השתתפה רשות חינוך מקומית במימון מפעל ההזנה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאת המדינה שלא להעביר לה הקצבות ; החליטה המדינה כאמור, יועברו כספי הקצבות החינוך לחשבון כפי שיורה השר, ורשאי הוא למנות אדם מטעמו לנהל חשבון זה כדי לממש את השתתפות רשות החינוך המקומית במפעל ההזנה.
- (ז) לא השתתפה רשות חינוך מקומית במימון מפעל ההזנה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם השר, להפחית מסכום המענק שקבע שר הפנים לרשות המקומית המהווה את רשות החינוך המקומית, סכום הזהה לשיעור ההשתתפות במימון מפעל ההזנה שנקבע לרשות החינוך המקומית בהתאם לסעיף 6 לחוק זה, וכן רשאי הוא, בהסכמת שר האוצר, להפחית סכום זה מכל סכום המועבר לרשות המקומית מהממשלה.
- (ח) האמור בסעיף קטן (ז) יחול, בשינויים המחויבים, אף במקום בו לא הייתה רשות החינוך המקומית רשות מקומית, בהתאם לאמור בסעיפים 1 ו-1א לחוק לימוד חובה.”

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להרחיב את מפעל ההזנה הקבוע כיום בחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס”ה–2005 (להלן – חוק ארוחה יומית), וכן להבטיח כי רשויות חינוך מקומיות שבתחום שיפוטן מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה תפעלנה בהתאם לאמור בחוק.

ככלל, מוצע לבטל את ההבחנה, לצורך הזכאות לארוחה יומית, בין מוסדות חינוך שהוחלו בהם יום חינוך ארוך, לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ”ז–1997 (להלן – יום חינוך ארוך) או תוכנית ”אופק חדש”, לבין מוסדות שבהם לא הוחלו יום חינוך ארוך או התוכנית כאמור. תחת זאת, מוצע כי מפעל ההזנה יקיף כל מוסד בו מתקיימות 37 שעות לימוד שבועיות לפחות, בימים בהם מתקיימות לפחות 7 שעות לימוד, שכן זו כמות השעות המינימאלית הנדרשת לצורך זכאות לארוחה יומית אף כיום ולכן אין כל טעם מהותי להבחנה בין מוסד חינוך שהוחל בו יום חינוך ארוך, לבין כזה שלא הוחל בו – ובלבד שמתקיימים בו שעות הלימוד כאמור.

² ס”ח התשמ”ה, עמ’ 60.

כמו כן, בהצעת החוק מוצע להרחיב את מפעל ההזנה אף לתלמידי חטיבת הביניים, ולקבוע מנגנונים להעברת כספים להבטחת עמידת רשויות החינוך המקומיות בהוראות החוק, וניצול משאבי התקציב אשר מיועדים לביצועו.

מוצע כי כל סכום שהוקצב למפעל ההזנה בשנת כספים מסוימת ולא נוצל למטרה זו, יועבר לתקציב המוקצה למפעל ההזנה בשנת הכספים העוקבת. יש בהסדר זה כדי להבטיח כי כספים שהוקצבו לקיום מפעל ההזנה אכן ישמשו למטרה זו.

לפי הדין כיום, על רשות חינוך מקומית להשתתף במימון מפעל ההזנה בתחומה לפי שיעור שייקבע בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק ארוחה יומית.

בשל מקרים שנודע עליהם לאחרונה שבהם רשות מקומית אינה עומדת בחובת השתתפותה מוצע לקבוע סנקציות, ולפיהן רשות מקומית שלא תעמוד בחובת ההשתתפות, תהיה המדינה רשאית שלא להעביר לה הקצבות וכן יופחת סכום ההשתתפות מהמענק – או מכל סכום אחר – אותו מקבלת הרשות המקומית מהמדינה.

ההצעה מתייחסת גם למצבים שבהם רשות החינוך המקומית אינה רשות מקומית וכך תכסה הסנקציה את כלל הגופים אשר עשויים להוות "רשות חינוך מקומית", כפי שהמושג מוגדר בסעיפים 1 ו-1א לחוק לימוד חובה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2153/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1480/25).

הצעת החוק זהה לפ/1480/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)